

방송미디어통신위원회 소송사무 처리지침

제정 2022.11.22. 방송통신위원회 훈령 제337호

개정 2026.2.27. 방송미디어통신위원회 훈령 제22호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 훈령은 방송미디어통신위원회 소관 소송사무 처리에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 소송의 효율적인 수행과 적정한 관리를 도모함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "행정소송"이란 「행정소송법」 제3조에 따른 소송으로서 방송미디어통신위원회(이하 "위원회"라 한다)가 당사자 또는 참가인인 소송을 말한다.
2. "국가소송"이란 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」(이하 "국가소송법"이라 한다) 제2조에 따른 소송으로서 위원회가 소관부처인 소송을 말한다.
3. "헌법소송"이란 「헌법재판소법」 제2조에 따라 헌법재판소의 심판을 받는 소송으로서 위원회가 소관부처인 소송을 말한다.
4. "소송수행기관의 장"이란 위원회의 위원장을 말한다.
5. "소송총괄관"이란 국가소송법 제8조제1항에 따라 위원회 소관 소송사무를 총괄하는 자를 말하며, 위원회의 소송총괄관은 행정법무담당관으로 한다.
6. "소관부서의 장"이란 위원회에서 개별 소송사건과 관련된 소관 법령 또

는 업무를 관장하는 과장(팀장 및 그 밖에 특정목적을 위하여 한시적으로 설립된 조직의 장을 포함한다)을 말한다.

7. "소송수행자"란 국가소송법 제3조제2항 또는 제5조제1항에 따라 지정되어 소송사무를 수행하는 공무원을 말한다.

제3조(소송대리인의 선임) ① 소송수행기관의 장은 소송사건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 소송대리인을 선임할 수 있다.

1. 중요한 법리적 쟁점이 있는 경우
2. 정책적으로 중요한 사안에 관하여 다수의 소송이 제기된 경우
3. 그 밖에 소송대리인을 선임하는 것이 적절하다고 판단되는 경우

② 소송수행기관의 장은 소송대리인을 선임하고자 하는 경우 경쟁입찰에 부쳐야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 할 수 있다.

1. 수임료가 2천만원 이하로서 소액인 경우
2. 집행정지, 가압류, 가처분, 소제기 기간 경과 임박 등 긴급한 경우
3. 유사사건에 대한 소송수임을 통해 전문지식이 축적되어 있는 특정 변호사 또는 「변호사법」 제40조에 따른 법무법인·같은 법 제58조의2에 따른 법무법인(유한)·같은 법 제58조의18에 따른 법무조합 및 「외국법자문사법」 제2조제9호에 따른 합작법무법인(이하 이 조에서 "법무법인등"이라 한다)을 선임하는 것이 효율적인 경우
4. 경쟁방식 입찰에서 유찰된 경우
5. 그 밖에 보안상 필요가 있는 등 소송사건의 성질상 경쟁방식을 적용하기 부적절한 경우

③ 제2항 각 호 외의 부분 본문에 따라 경쟁입찰을 통하여 소송대리인을 선임하고자 하는 경우, 소송수행기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에서 정한 절차에 따라 공고하여야 한다.

④ 제2항 각 호 외의 부분 단서에 따라 수의계약 방식으로 소송대리인을 선임할 경우에는 특정 소송대리인에게 사건이 편중되는 것을 방지하기 위하여 변호사 또는 법무법인등 1인에 대한 수의계약 소송건수가 기관의 수의계약 소송건수의 2분의 1을 초과하지 않도록 하여야 한다. 단, 「정부법무공단법」에 의해 정부법무공단을 소송대리인으로 선임할 경우는 예외로 한다.

⑤ 소송대리인은 국가소송법 시행령 제8조에 따라 위임장에 기재된 지시사항과 주의사항을 준수하여야 한다.

제4조(선임제한) ① 소송수행기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 변호사를 소송대리인으로 선임해서는 아니 된다.

1. 위원회에서 근무한 경력이 있는 사람으로서 퇴직한 날부터 1년 이내인 변호사

2. 위임계약일부터 2년 이내에 변호사법 제90조에 따른 정직 이상의 징계 또는 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 변호사

3. 소제기일 당시 위원회 소관 동종사건(처분의 근거법률이 동일한 사건을 말한다)의 상대방을 대리하거나 법률자문을 수행 중인 변호사로서 해당 소송사건 등을 처리할 때 공정한 업무수행이 곤란하다고 판단되는 변호사

② 소송수행기관의 장은 불성실한 소송수행 등으로 인해 패소 등 불리한 결과를 가져온 변호사를 다시 선임하지 않을 수 있다.

제5조(이해충돌행위 금지 등) ① 제3조에 따라 선임된 소송대리인은 부패 및 이해충돌을 방지하기 위해 다음 각 호의 내용이 포함된 별지 제1호서식에 따른 청렴서약서를 제출하여야 한다.

1. 금품수수·부당한 알선·청탁
2. 위원회와 이해관계가 상충되는 직무수행
3. 이권 개입 등 직무의 부당이용
4. 미공개 정보이용, 기타 공익에 반하는 활동

② 소송대리인은 위원회의 동의를 받지 아니하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 위원회 소송사건 상대방의 소송 수임
2. 위원회 소송사건 상대방을 위한 법률 자문
3. 위원회 소송사건의 소송 수행 과정에서 알게 된 미공개 정보의 이용
4. 그 밖에 위원회 업무 또는 소송사무와 상충되는 업무의 수행

제6조(소송대리인 명단 등 공개) 소송총괄관은 소송대리인 명단, 대리 소송건수 등을 인터넷 홈페이지를 통하여 공개할 수 있다.

제7조(평가) ① 소송수행기관의 장은 제3조에 따라 선임된 소송대리인의 성실도, 소송수행 능력 등을 수시로 평가할 수 있다.

② 소송수행기관의 장은 제1항에 따른 평가 결과 소송대리인의 성실성 및 소송수행 능력이 부족하다고 인정되는 때에는 소송대리인의 선임을 해지하거나 재선임을 제한할 수 있다.

제8조(소관부서의 장의 책무) 소관부서의 장은 위원회 소관 소송사무에 있어 부당한 결론이 도출되지 않도록 적극적으로 업무에 임하여야 한다.

제2장 행정소송

제1절 제1심 소송절차의 수행

제9조(소장의 접수 등) ① 소송총괄관은 관할 법원으로부터 소장 부분을 송달받은 경우 국가소송법 제5조제1항에 따라 5급 이상 1명을 포함한 2명 이상을 소송수행자로 지정하여야 한다.

② 소송수행자는 국가소송법 시행규칙 별지 제31호서식에 따른 소송수행자지정서를 법원에 제출하여야 한다.

③ 소송수행자는 소장 부분 송달일부터 7일 이내에 국가소송법 시행규칙 별지 제32호서식에 따라 소장 사본을 첨부하여 법무부장관, 소송총괄관 및 소관부서의 장에게 소장 접수의 사실을 보고하여야 한다.

④ 소송수행자는 국가소송법 시행령 제8조에 따라 소송수행자지정서에 기재된 지시사항을 준수하여야 한다.

제10조(답변서 등의 제출 및 변론) ① 소송수행자와 소송대리인(이하 "소송수행자등"이라 한다)은 소장 부분 송달일부터 30일 이내에 답변서를 작성하여 관할 법원의 담당재판부에 제출하고, 답변서 사본을 법무부장관에게 제출·보고하여야 한다.

② 소송수행자등은 준비서면, 서증의 제출, 증인신문의 신청 등 주장사실을 증명하기 위해 필요한 최선의 노력을 다하여야 한다.

③ 소송수행자등은 변론기일에 정당한 사유 없이 법정에 출두하지 아니하거나 소송수행자등이 아닌 다른 사람을 법정에 출두시켜서는 아니 된다.

제11조(소송진행상황의 보고) 소송수행자는 변론기일 참석 후 7일 이내에 국가소송법 시행규칙 별지 제34호의2서식에 법원에 기재출된 주요 소송서류를 첨부하여 법무부장관, 소송총괄관 및 소관부서의 장에게 소송진행상황을 보고한다.

제12조(판결선고 후 처리) ① 소송수행자는 판결문 송달일부터 3일 이내에 판결문을 법무부장관, 소송총괄관 및 소관부서의 장에게 보고하여야 한다.
② 소송수행자는 패소한 경우 항소제기 여부를 검토한 후 판결문 송달일부터 7일 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 법무부장관에게 항소제기 여부의 지휘를 요청하여야 한다.

1. 국가소송법 시행규칙 별지 제34호의3서식의 상소(제기, 포기) 의견서
2. 별지 제2호서식의 패소원인분석표
3. 판결문 사본

제13조(판결확정에 따른 종결) 소송수행자는 당사자가 모두 각자 패소한 부분에 대하여 항소를 제기하지 아니한 경우 판결확정일부터 7일 이내에 국가소송법 시행규칙 별지 제32호서식에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 법무부장관과 소송총괄관, 소관부서의 장에게 소송사건의 종결을 보고하여야 한다.

1. 판결문 사본
2. 관할 법원에서 교부받은 판결확정증명원 또는 사건검색 시스템에서 출력한 일반사건내역서와 사건진행내역서

제2절 상소심 소송절차의 수행

제14조(항소심) ① 소송수행자는 검토결과 항소제기가 필요하다고 판단할 경우 법무부장관의 지휘를 받아 판결문 정본을 송달받은 날부터 2주 이내에 그 판결을 한 원심법원에 항소장을 제출하여 항소제기를 하여야 한다.

② 소송수행자는 법원에 제출한 항소장 또는 법원으로부터 송달받은 항소장을 첨부하여 송달일부터 7일 이내에 법무부장관, 소송총괄관 및 소관부서의 장에게 항소장 접수보고를 하여야 한다.

제15조(상고심) ① 소송수행자는 검토결과 상고제기가 필요하다고 판단할 경우 법무부장관의 지휘를 받아 판결문 정본을 송달받은 날부터 2주 이내에 그 판결을 한 고등법원에 상고장을 제출하여 상고하여야 한다.

② 상고장에 상고이유를 적지 아니한 때에는 소송수행자등은 소송기록접수의 통지를 받은 날부터 20일 이내에 상고이유서를 작성하여 대법원에 제출하여야 한다.

③ 소송수행자등은 상대방 당사자의 상고이유서를 송달받은 경우 송달받은 날부터 10일 이내에 상고답변서를 작성하여 대법원에 제출하여야 한다.

제16조(준용규정) 항소심 및 상고심 소송절차에는 특별한 규정이 없으면 제1심 소송절차의 수행에 관한 규정을 준용한다.

제3절 집행정지등 신청사건의 수행

제17조 (집행정지 신청서의 접수) ① 소송수행기관의 장은 관할 법원으로부터 집행정지 또는 효력정지(이하 "집행정지등"이라 한다) 신청서를 송달받은 경우 국가소송법 제5조에 따라 송달일부터 3일 이내에 2명 이상을 소송수행자로 지정하여야 한다.

② 소송수행자는 집행정지등 신청서를 송달받은 날부터 3일 이내에 국가 소송법 시행규칙 별지 제31호서식의 소송수행자지정서를 관할 법원에 제출하여야 한다.

제18조(결정서 송달 등) ① 소송수행자는 집행정지 신청에 대한 인용 결정서를 송달받은 경우 송달받은 날부터 3일 이내에 법무부장관에게 즉시항고제기 여부의 지휘를 요청하여야 한다.

② 소송수행자는 법무부장관이 즉시항고를 지휘한 경우 결정서 정본을 송달받은 날부터 1주 이내에 각각 전자소송시스템을 통하여 관할 법원에 즉시항고장을 제출하여야 한다.

③ 즉시항고가 기각된 경우 재항고제기 여부의 지휘 요청 및 재항고장 제출에 관하여는 제1항 및 제2항을 준용한다.

제4절 소송비용의 확정 및 회수

제19조(소송비용확정 재판 등) ① 소송수행자는 패소 판결이 확정된 후 관할 법원으로부터 소송비용 산정에 관한 최고서가 송달된 경우 「민사소송비용법」, 「민사소송비용규칙」 및 「변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙」의 규정을 토대로 위 최고서에 첨부된 신청인의 소송비용액 계산서 내역의 적정성 여부를 검토한 후 의견서(비용계산서 및 비용액을 소명하는 데 필요한 서면을 포함한다)를 작성하여 관할 법원이 정한 기간 이내에 제출하여야 한다.

② 소송수행자는 청구할 소송비용이 있는 경우 승소 판결이 확정된 후 최종 확정된 날부터 10일 이내에 별지 제3호서식의 소송비용액확정결정 승

인신청서 및 검토의견서에 영수증 등 소명자료를 첨부하여 법무부장관에게 제출하여야 한다.

③ 소송수행자는 법무부장관으로부터 소송비용액확정결정 신청 지휘를 받은 날부터 10일 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 제1심 법원에 소송비용액 확정결정 신청서를 제출하여야 한다.

1. 판결문 사본(항소심 또는 상고심을 거친 경우 해당 심급의 판결문을 포함한다)

2. 소송비용액 계산서

3. 판결확정증명원

4. 그 밖에 소송비용을 소명하는 데 필요한 자료

④ 소송이 상대방의 소 취하, 상소취하 등으로 종결된 경우에도 제1항부터 제3항까지와 같다.

⑤ 소송수행자는 소송비용액확정 결정서가 송달되면 즉시 소송총괄관에게 보고하여야 한다.

제20조(소송비용의 회수 등) ① 소송수행자는 패소 판결에 따라 상대방으로부터 소송비용의 지급을 청구받은 경우 지출부서에 소송비용 지급 청구서와 소송비용액확정 결정서를 첨부하여 해당 소송비용액의 지급을 의뢰하여야 한다.

② 소송수행자는 승소 판결에 따라 상대방에게 소송비용을 지급받으려는 경우 수입징수부서에 소송비용액확정 결정서를 첨부하여 소송비용의 납입을 요청하여야 한다.

③ 전항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에

는 소송비용의 회수를 포기할 수 있다.

1. 소송수행기관의 장이 소송대리인을 선임하지 않은 경우
2. 상대방이 법률적 착오 또는 무지로 인하여 국가 또는 행정청을 당사자로 지정한 경우
3. 상대방에게 경제적 자력이 없는 경우. 다만, 소송수행자가 법원에 소송비용액 확정결정 신청서를 제출하기 전까지 상대방이 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급권자 또는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생 및 파산·면책 결정을 받은 자임을 입증하는 서류 등 경제적 인 어려움을 소명할 수 있는 객관적인 자료를 제출한 경우에 한정한다.
4. 소송비용 회수에 소요되는 비용보다 회수해야 할 비용이 적은 경우
5. 상대방이 사망, 실종, 행방불명되었거나 외국에 거주하는 등의 사정으로 인하여 소송비용의 회수가 불가능하거나 극히 어려운 경우
6. 일부 승소 등 사유로 부담해야 할 소송비용이 상대방보다 더 높거나 비슷한 경우로서 상대방이 소송비용을 신청하지 않는 경우
7. 그 밖에 상대방에게 소송비용을 부담시키는 것이 적절하지 아니하다고 판단되는 경우

제3장 국가소송

제21조(제소 절차) ① 소송수행기관의 장은 소송(본안소송 및 각종 신청사건을 포함한다. 이하 같다)을 제기하려는 경우 다음 각 호의 서류를 첨부하여 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장에게 소제기 지휘를 요청하여야 한다.

1. 소장 안

2. 증거서류사본

② 소송수행기관의 장은 국가소송법 제3조제2항에 따라 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장에게 5급 이상 1명을 포함한 2명 이상을 소송수행자로 추천하여 지정서를 받아서 법원에 제출하여야 한다.

③ 소송수행자들은 국가소송법 시행령 제8조에 따라 지정서와 위임장에 기재된 지시사항과 주의사항을 준수하여야 한다.

④ 관할법원에 본안소송을 제기하려는 경우에는 다음 각 호의 서류와 송달료를 첨부하여 제출한다.

1. 소장

2. 첨부서류

가. 소송수행자지정서

나. 증거서류사본

다. 피고가 법인 또는 회사일 경우에는 그 대표자의 자격을 증명할 법인
등기부등본

제22조(응소 절차) ① 소송수행기관의 장은 국가를 상대로 소송이 제기되어 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장으로부터 관할법원에서 송달한 소장 부분 등을 접수한 때에는 제21조제2항에 따라 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장으로부터 소송수행자들을 지정 및 선임받아야 한다.

② 제1항에 따라 지정된 소송수행자들은 소장 부분 송달일로부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다.

제23조(소송수행방법 등의 준용) 국가소송 수행과 관련하여 특별한 규정이

없으면 제2장의 행정소송에 관한 규정을 준용한다.

제4장 헌법소송

제24조(헌법소송의 수행) ① 소송총괄관은 헌법재판소로부터 위헌법률심판

제청서 또는 헌법소원심판청구서(이하 "제청서등"이라 한다)가 송달된 경우 제청서등을 소관부서의 장에게 통보하여야 한다.

② 소관부서의 장은 헌법재판소의 요청이 있는 경우 의견서를 작성하여 헌법재판소에 제출하고, 그 부분을 법무부 행정소송과에 송부한다.

③ 소관부서의 장은 제2항에 따른 제출 및 송부를 하기 전에 소송총괄관의 사전 지휘를 받아야 한다.

④ 소송수행기관의 장은 헌법소송에서 공개변론에 참석하여야 하는 등의 이유로 소송수행자를 지정하여야 하는 경우에 제3조에 따라 소송대리인을 선임한 경우가 아니면 「헌법재판소법」 제25조제2항에 따라 변호사의 자격이 있는 소속 직원으로 하여금 심판을 수행하게 하여야 한다.

⑤ 헌법소송의 수행에 관하여는 그 성격에 반하지 아니하는 이상 행정소송에 관한 규정을 준용한다.

제25조(선고기일 전달 등) ① 소송총괄관은 헌법재판소로부터 헌법소송사

건의 선고기일을 통지받은 경우 지체 없이 소관부서의 장에게 전달하여야 한다.

② 소관부서의 장은 헌법소송사건의 결정서를 직접 송달받은 경우(심판대리인을 통하여 송달받은 경우를 포함한다) 지체 없이 해당 결정서를 소송총괄관에게 전달하여야 한다.

제5장 보 칙

제26조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 〈제337호, 2022. 11. 22.〉

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈제22호, 2026. 2. 27.〉

제1조 (시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 훈령 시행 전에 선임된 소송대리인은 이 규정에 의하여 선임된 것으로 본다.

청 령 서 약 서

본인은 방송미디어통신위원회 소송대리인으로서 아래와 같이 서약합니다.

① 금품·향응 수수, 부당한 알선·청탁, ② 방송미디어통신위원회의 이해관계와 상충되는 직무수행, ③ 이권 개입 등 직무의 부당 이용, ④ 미공개 정보이용 등 기타 공익에 반하는 활동을 하지 않겠습니다.

만약 위 서약에 위반되는 행위를 하는 경우에는 그 직에서 해촉되더라도 이의를 제기하지 않겠습니다.

년 월 일

서 약 자

소속 :

성명 : (서명)

패소원인 분석표

재판부 사건번호 사건명		행정소송의 피고		검사 공동소송 수행사건	
				행정청 직원 단독수행사건	
소송수행자	행정청		공동소송수행 또는 소송지휘 검사		
	검찰청				
사건개요					
주요쟁점					
변론진행상황					
국가 또는 행정청 주장사실					
상대방 주장사실					
패소원인 구분	원천적 패소사유	사건의 성질상 패소			
		하자 있는 행정처분			
		판례 배치 행정처분			
		법령 개정			
		증거 멸실			
	법원과의 견해 차이	법령해석의 견해차이			
		증거판단의 견해차이			
		재량권 범위 등에 관한 견해차이			
	소송수행 잘못	주장 사실 미제출 또는 부적정			
		증거제출 부적절 또는 미흡			
		상대방 주장, 입증에 대한 대처 미흡			
	기타				
구체적인 패소원인					
소송수행 잘못에 대한조치					
참고사항					

소송비용액확정결정 승인신청서 및 검토의견서

소 송 수 행 청	사건정보	종 결 사건번호			수 행 청			
		신 청 인			피신청인			
		본 안 사건내용	소가 원		판결확정일	201 . . .		
			소송결과: ()국가 전부 승 ()국가 일부 승 (패소 비율: %) 변호사선임여부: ()선임					
			소송비용 부담비율					
	신청개요							
	실지출된 소송비용	번호	항목	지출액	계산식 및 소명자료 첨부여부			
		1.		원	[] 첨부			
		2.		원	[] 첨부			
		3.		원	[] 첨부			
합계			원	()항목 별지 추가				
청구가능액	원(= 합계 원 X 부담비율 %)							
승인예외 해당여부	1. 청구할 수 있는 소송비용 합계액이 30만원 미만 [] 해당							
	2. 상대방의 법률적 착오 또는 무지로 인한 경우 [] 해당							
	3. 상대방에게 경제적 자력이 없는 경우 [] 해당							
	[]국민기초생활보장법상 수급권자()개인회생 또는 파산 [] 자료별첨							
	4. 상대방에게 소송비용을 부담시키는 것이 부적절한 경우 [] 해당 [] 자료별첨							
위와 같이 소송비용액확정결정을 신청하고자 하오니 지휘하여 주시기 바랍니다. 담당자 . . .								
법 무 부	법률적용 오류	()있음 (()사유별첨) ()없음						
	비용계산상 오류	()있음 (()사유별첨) ()없음						
	의 견 (승인 여부)	()가 ()부 (승인예외 항목 호)						
	접수연월일			작성자				
	검토연월일							